

《法律顾问题库》

第1章 法律顾问职业概述与职业道德

1. 【单选题】法律顾问的核心角色定位是什么？

- A. 纠纷解决者
- B. 法律风险的守门人
- C. 诉讼代理人
- D. 商业决策者

答案：B

解析：法律顾问的核心角色是“法律风险的守门人”，其职责不仅限于事后纠纷解决，更强调事前风险预防和事中合规控制。选项A和C是代理律师的角色侧重，选项D是企业管理层的职责。

2. 【单选题】企业聘请外部法律顾问，应当签订什么类型的合同？

- A. 劳动合同
- B. 委托代理合同
- C. 法律顾问合同
- D. 服务采购合同

答案：C

解析：企业与外部法律顾问应当签订《法律顾问合同》，明确服务范围、服务期限、费用标准、双方权利义务。外部法律顾问与聘请单位之间是服务合同关系，不是劳动关系。

3. 【单选题】法律顾问在发现聘请单位存在违法行为时，应当首先采取什么措施？

- A. 立即向监管部门举报
- B. 向聘请单位管理层指出违法风险并提出整改建议
- C. 直接解除聘用合同
- D. 保持沉默，避免得罪委托人

答案：B

解析：法律顾问发现聘请单位存在违法行为时，应当向管理层指出风险并提出整改建议。如聘请单位拒不改正且违法行为严重，法律顾问可考虑解除聘用合同，但解除前仍需履行保密义务。直接举报或保持沉默均不符合职业道德要求。

4. 【多选题】法律顾问的主要职责包括以下哪些？

- A. 日常法律咨询
- B. 合同审查与起草
- C. 代理所有诉讼案件

D. 劳动用工管理

E. 知识产权保护

答案：ABDE

解析：法律顾问的主要职责包括日常法律咨询、合同审查与起草、参与重大经营决策、劳动用工管理、知识产权保护、诉讼仲裁代理和法律培训等。但法律顾问并非代理"所有"诉讼案件，而是根据委托范围和授权代理相关案件，且外部法律顾问通常侧重重大或复杂案件。

5. 【判断题】法律顾问可以同时担任存在利益冲突的双方当事人的法律顾问。

答案：错误

解析：法律顾问必须遵守利益冲突审查规则，不得同时担任存在利益冲突的双方当事人的法律顾问。这是职业道德的基本要求，违反该规则可能导致法律责任和职业处分。

第2章 合同审查与起草实务

6. 【单选题】合同审查的核心原则不包括以下哪一项？

- A. 合法性原则
- B. 明确性原则
- C. 随意性原则
- D. 可操作性原则

答案：C

解析：合同审查的核心原则包括合法性原则、明确性原则、平衡性原则、可操作性原则和救济性原则。"随意性原则"不是合同审查的原则，合同审查应当严谨规范，不能随意。

7. 【单选题】合同审查时，对于格式条款应当特别注意什么？

- A. 格式条款一律无效
- B. 提示义务的履行
- C. 格式条款优先适用
- D. 无需特别审查

答案：B

解析：对于格式条款，应当特别注意提示义务的履行。根据《民法典》，提供格式条款的一方应当采取合理方式提示对方注意免除或减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，否则对方可以主张该条款不成为合同内容。

8. 【单选题】根据《电子签名法》，以下哪种文书不适用电子签名？

- A. 买卖合同
- B. 技术转让合同
- C. 婚姻协议书
- D. 服务合同

答案：C

解析：根据《电子签名法》，涉及婚姻、收养、继承等人身关系的文书不适用电子签名。选项A、B、D中的合同类型均可使用电子签名。

9. 【多选题】合同审查应当覆盖以下哪些维度？

- A. 主体资格审查
- B. 内容合法性审查
- C. 条款完备性审查

D. 风险可控性审查

E. 可执行性审查

答案：ABCDE

解析：一份完善的合同审查应当覆盖主体资格审查、内容合法性审查、条款完备性审查、风险可控性审查和可执行性审查五个维度，确保合同合法有效且能够实际履行。

10. 【判断题】违约金约定得越高越好，可以有效约束对方履行合同。

答案：错误

解析：违约金并非越高越好。根据《民法典》规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一般建议违约金不超过实际损失的30%，并约定"违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求赔偿实际损失"。

第3章 劳动用工法律风险管理

11. 【单选题】用人单位自用工之日起超过多久未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资？

- A. 15日
- B. 1个月
- C. 2个月
- D. 3个月

答案：B

解析：根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。超过一年未签的，视为订立无固定期限劳动合同。

12. 【单选题】劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期最长不得超过多久？

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 6个月

答案：B

解析：根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月。合同期三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；三年以上或无固定期限的，不超过六个月。

13. 【单选题】用人单位单方解除劳动合同，应当事先通知哪个组织？

- A. 劳动行政部门
- B. 工会
- C. 仲裁委员会
- D. 法院

答案：B

解析：根据《劳动合同法》，用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。用人单位违反法律、行政法规规定或劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正。

14. 【多选题】以下哪些情形下，用人单位不得单方解除劳动合同？

- A. 女职工在孕期
- B. 女职工在产期
- C. 女职工在哺乳期

D. 劳动者患职业病并被确认丧失劳动能力

E. 劳动者不能胜任工作

答案：ABCD

解析：女职工在孕期、产期、哺乳期，以及劳动者患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的，用人单位不得依照《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同。选项E"不能胜任工作"属于用人单位可以依法解除的情形（需经培训或调岗后仍不能胜任）。

15.

【判断题】除服务期约定和竞业限制约定外，用人单位可以与劳动者约定由劳动者承担违约金。

答案：错误

解析：根据《劳动合同法》，除服务期约定和竞业限制约定外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。这是法律对劳动者的特殊保护，防止用人单位利用优势地位设定不合理的违约金条款。

第4章 公司治理与合规管理

16. 【单选题】公司章程对以下哪些主体具有约束力？

- A. 仅对公司股东
- B. 仅对公司董事
- C. 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
- D. 仅对公司本身

答案：C

解析：根据《公司法》，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司章程是公司的"宪法"，是规定公司组织及行为基本规则的重要文件。

17. 【单选题】股东会决议须经代表多少表决权的股东通过，才能修改公司章程？

- A. 过半数
- B. 三分之二以上
- C. 四分之三以上
- D. 全体股东一致同意

答案：B

解析：根据《公司法》，修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并分立解散或变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。普通决议一般经代表过半数表决权的股东通过即可。

18. 【单选题】企业合规管理的核心目的是什么？

- A. 降低经营成本
- B. 有效防控合规风险
- C. 增加企业利润
- D. 规避所有法律责任

答案：B

解析：企业合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

19. 【多选题】企业合规管理通常覆盖以下哪些重点领域？

- A. 反垄断
- B. 反商业贿赂
- C. 生态环保

D. 安全生产

E. 数据保护

答案：ABCDE

解析：企业合规管理覆盖反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域。随着《个人信息保护法》《数据安全法》的出台，数据保护已成为企业合规的重要领域。

20. 【判断题】小股东可以在公司章程中约定重大事项的一票否决权。

答案：正确

解析：公司章程可以对股东表决权比例、分红比例进行不同于出资比例约定，小股东也可以在章程中约定重大事项的一票否决权、定期财务报告制度、股东查账权等特殊保护条款。但需注意，过度提高表决门槛可能导致公司决策效率低下。

第5章 知识产权保护实务

21. 【单选题】发明专利权的保护期限为多久？

- A. 10年
- B. 15年
- C. 20年
- D. 永久

答案：C

解析：根据《专利法》，发明专利权的保护期限为二十年，实用新型专利权的保护期限为十年，外观设计专利权的保护期限为十五年，均自申请日起计算。

22. 【单选题】商标注册应当遵循什么原则？

- A. 使用在先原则
- B. 申请在先原则
- C. 注册自愿原则
- D. 公告在先原则

答案：B

解析：我国商标注册实行"申请在先"原则，即两个或两个以上的申请人，在同一种商品或类似商品上，以相同或近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。因此建议在产品上市前完成核心商标的注册。

23. 【单选题】商业秘密的保护期限是多久？

- A. 10年
- B. 20年
- C. 50年
- D. 无固定期限，只要保密措施持续有效

答案：D

解析：商业秘密的保护期限没有固定限制，只要信息符合秘密性、价值性、保密性三要件，且权利人持续采取保密措施，保护就持续存在。但一旦信息公开，即永久丧失保护。

24. 【多选题】商业秘密包括以下哪些类型？

- A. 技术秘密
- B. 经营秘密
- C. 已公开的技术信息

D. 客户名单

E. 配方和工艺

答案：ABDE

解析：商业秘密包括技术秘密（如配方、工艺、设计图纸、源代码）和经营秘密（如客户名单、营销策略、采购渠道、财务数据）。选项C“已公开的技术信息”因丧失秘密性，不属于商业秘密。

25. 【判断题】软件著作权登记是获得著作权保护的前提条件。

答案：错误

解析：软件著作权自开发完成之日起自动产生，登记不是获得保护的前提。但著作权登记是权属证明的重要证据，在维权和融资中具有重要作用。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。

第6章 诉讼与仲裁实务操作

26. 【单选题】民事诉讼的普通诉讼时效期间为多久？

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 5年

答案：C

解析：根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。超过时效起诉，对方提出时效抗辩的，将丧失胜诉权。

27. 【单选题】仲裁实行什么制度？

- A. 二审终审制
- B. 一裁终局制
- C. 三审终审制
- D. 复议终局制

答案：B

解析：仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后即发生法律效力，当事人不能就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉。这与诉讼的二审终审制有本质区别。

28. 【单选题】当事人对仲裁裁决不服的，可以在收到裁决书之日起多久内向法院申请撤销？

- A. 15日
- B. 1个月
- C. 3个月
- D. 6个月

答案：D

解析：当事人提出证据证明裁决存在法定撤销事由的，可以在收到裁决书之日起六个月内向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。仲裁一裁终局，不能上诉，只能通过撤销程序救济。

29. 【多选题】仲裁的主要特点包括以下哪些？

- A. 自愿性
- B. 专业性
- C. 保密性
- D. 一裁终局

E. 公开审理

答案：ABCD

解析：仲裁的主要特点包括自愿性（以双方仲裁协议为前提）、专业性（仲裁员多为行业专家）、保密性（仲裁不公开进行）、高效性（一裁终局，周期较短）、可执行性（仲裁裁决可在全球160多个国家申请执行）。选项E错误，仲裁以不公开审理为原则。

30. 【判断题】当事人可以在合同中约定"由当地仲裁机构仲裁"，该仲裁条款有效。

答案：错误

解析：仲裁条款应当明确约定仲裁机构名称。仅约定"由当地仲裁机构仲裁"可能因仲裁机构不明确而导致条款无效。建议在合同中明确约定具体的仲裁机构，如"提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁"。

第7章 企业投融资法律实务

31. 【单选题】对赌协议在司法实践中一般如何认定？

- A. 一律无效
- B. 一律有效
- C. 如不存在法定无效事由，一般认定为有效
- D. 仅投资人与创始人之间的对赌有效

答案：C

解析：投资方与目标公司之间的对赌，如不存在法定无效事由，一般认定为有效。但目标公司回购股权须履行减资程序，否则可能无法执行。投资人与创始人之间的对赌通常被认定为有效。

32. 【单选题】股权融资中的"反稀释条款"主要保护谁的利益？

- A. 创始人
- B. 公司管理层
- C. 前轮投资人
- D. 后轮投资人

答案：C

解析：反稀释条款（Anti-dilution）主要保护前轮投资人的利益，防止公司后续以更低估值融资时，前轮投资人的股权被过度稀释。常见的反稀释条款包括完全棘轮和加权平均两种形式。

33. 【单选题】法律尽职调查的主要目的不包括以下哪项？

- A. 识别交易风险
- B. 确定交易价格
- C. 设计交易结构
- D. 预测目标公司未来经营业绩

答案：D

解析：法律尽职调查的主要目的是识别交易风险、确定交易价格、设计交易结构。法律尽调报告关注的是法律风险，一般不应就商业前景或未来经营业绩发表意见，除非该意见与法律风险直接相关。

34. 【多选题】股权融资交易文件通常包括以下哪些？

- A. 增资协议
- B. 股东协议
- C. 公司章程修正案
- D. 劳动合同

E. 保密协议

答案：ABC

解析：股权融资的主要交易文件包括《增资协议》《股东协议》《公司章程修正案》等。选项D"劳动合同"属于劳动用工文件，选项E"保密协议"虽然在融资过程中可能签署，但不属于核心交易文件。

35. 【判断题】在股权融资中，创始人的表决权比例必须与出资比例一致。

答案：错误

解析：根据《公司法》，章程中的股东表决权比例、分红比例可以与出资比例不一致，但须全体股东一致同意并在章程中明确约定。实践中常见的AB股结构就是同股不同权的典型安排。

第8章 税务筹划与法律风险防控

36. 【单选题】以下哪种行为属于严重的刑事犯罪？

- A. 合理利用税收优惠政策
- B. 虚开增值税专用发票
- C. 申请高新技术企业认定享受优惠税率
- D. 研发费用加计扣除

答案：B

解析：虚开增值税专用发票是严重的刑事犯罪，根据《刑法》可处三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。选项A、C、D均为合法的税务筹划行为。

37. 【单选题】企业享受税收优惠政策的正确做法是什么？

- A. 通过虚假申报骗取税收优惠
- B. 必须符合法定条件，如实申报
- C. 只要不被发现就可以享受
- D. 由税务机关主动核定

答案：B

解析：税收优惠的享受必须符合法定条件，企业应当如实申报。通过虚假申报骗取税收优惠属于违法行为，可能面临补缴税款、滞纳金、罚款甚至刑事责任。

38. 【单选题】税务筹划与偷税漏税的本质区别在于什么？

- A. 节税金额的大小
- B. 是否具有合理的商业目的和真实的交易基础
- C. 是否经过税务机关批准
- D. 是否聘请了专业人士

答案：B

解析：合法的税务筹划与偷税漏税的本质区别在于：税务筹划具有合理的商业目的和真实的交易基础，在法律允许的范围内降低税负；而偷税是通过隐瞒收入、虚列支出等违法手段逃避纳税义务。

39. 【多选题】企业常见的税务风险包括以下哪些？

- A. 增值税风险
- B. 企业所得税风险
- C. 个人所得税风险

D. 印花税风险

E. 房产税风险

答案：ABCDE

解析：企业常见税务风险包括增值税风险（如虚开发票、进项抵扣不当）、企业所得税风险（如收入确认不准确、成本费用列支不合规）、个人所得税风险（如代扣代缴义务履行不到位）、印花税风险（如应税凭证未贴花或少贴花）、房产税风险等。金税四期系统上线后，税务机关的数据分析能力大幅提升，企业税务合规要求更高。

40. 【判断题】税务筹划方案不需要具有合理的商业目的，只要能够降低税负即可。

答案：错误

解析：税务筹划应当具有合理的商业目的，不能仅以获取税收利益为目的。否则可能被税务机关认定为避税行为并进行纳税调整。根据《企业所得税法》及其实施条例，不具有合理商业目的的安排，税务机关有权按照合理方法进行调整。

第9章 法律顾问工作文书规范

41. 【单选题】法律意见书应当具备的核心要素不包括以下哪项？

- A. 明确的委托事项
- B. 充分的事实依据
- C. 对目标公司未来经营前景的预测
- D. 明确的结论意见

答案：C

解析：法律意见书应当具备明确的委托事项、充分的事实依据、准确的法律分析、明确的结论意见和可行的操作建议。法律意见书一般不对商业前景或未来经营前景发表预测性意见，除非该意见与法律风险直接相关。

42. 【单选题】律师函的主要作用不包括以下哪项？

- A. 告知对方相关事实
- B. 主张委托人的合法权利
- C. 直接强制执行对方履行义务
- D. 催告对方履行义务

答案：C

解析：律师函具有告知、催告、警告、主张权利等作用，但本身不具有强制执行力，对方可以不予理会。如需强制执行，须通过诉讼或仲裁获得生效法律文书后申请法院强制执行。

43. 【单选题】法律尽职调查报告通常不包括以下哪个章节？

- A. 主体资格
- B. 历史沿革
- C. 未来盈利预测
- D. 诉讼仲裁

答案：C

解析：法律尽职调查报告通常包括概述、假设与限制、主体资格、历史沿革、股权结构、业务资质、重大资产、重大合同、知识产权、劳动用工、诉讼仲裁、税务、环境保护、关联交易、结论与建议等章节。"未来盈利预测"属于财务或商业尽调的内容，不属于法律尽调报告的常规章节。

44. 【多选题】法律意见书出具时应当注意以下哪些事项？

- A. 客观中立，不能迎合委托人的不当要求
- B. 明确声明使用范围和免责条款
- C. 涉及重大决策的建议由两名以上法律顾问共同审核

D. 可以随意预测未来法律政策变化

E. 保留完整的工作底稿

答案：ABCE

解析：法律意见书应当客观中立，明确使用范围和免责条款，涉及重大决策的建议应由两名以上法律顾问共同审核，并保留完整的工作底稿。选项D错误，法律意见书不应随意预测未来法律政策变化，应当基于现行有效的法律法规出具意见。

45. 【判断题】律师函中的事实陈述可以适当夸大，以增强威慑效果。

答案：错误

解析：律师函中的事实陈述必须真实，法律引用必须准确，不能夸大或虚构。夸大或虚构事实可能导致律师函失去法律效力，甚至可能构成诽谤或侵权，给委托人和律师带来法律风险。

第10章 法律顾问职业发展与能力提升

46. 【单选题】以下哪项不属于法律顾问的核心能力体系？

- A. 法律专业能力
- B. 商业理解能力
- C. 临床医疗能力
- D. 沟通协调能力

答案：C

解析：法律顾问的核心能力体系包括法律专业能力、商业理解能力、沟通协调能力、项目管理能力和技术应用能力等。"临床医疗能力"不属于法律顾问的能力范畴。

47. 【单选题】法律顾问服务标准化的核心内容不包括以下哪项？

- A. 服务产品标准化
- B. 服务流程标准化
- C. 服务文书标准化
- D. 服务收费随意化

答案：D

解析：法律顾问服务标准化的内容包括服务产品标准化、服务流程标准化、服务文书标准化和服务质量标准化。"服务收费随意化"与标准化理念相悖，标准化要求服务收费也应当规范透明。

48. 【单选题】以下哪种方式不属于法律顾问提升专业影响力的有效途径？

- A. 撰写专业文章
- B. 参与行业论坛
- C. 开展法律培训
- D. 贬低其他法律服务机构

答案：D

解析：法律顾问提升专业影响力的有效途径包括撰写专业文章、参与行业论坛、开展法律培训等。贬低其他法律服务机构违反职业道德和公平竞争原则，不仅不能提升自身影响力，反而可能损害职业声誉。

49. 【多选题】法律顾问服务标准化的意义包括以下哪些？

- A. 提升服务效率
- B. 保障服务质量底线
- C. 降低服务成本
- D. 增强客户满意度

E. 完全替代个性化服务

答案：ABCD

解析：服务标准化能够提升服务效率、保障服务质量底线、降低服务成本、增强客户满意度。但标准化不等于完全替代个性化服务，应当在标准框架内保持服务的灵活性和个性化，以满足不同客户的特殊需求。

50. 【判断题】法律顾问只需要掌握法律知识，不需要了解业务部门的商业需求。

答案：错误

解析：优秀的法律顾问不能仅满足于"法律专家"的定位，应当向"业务伙伴"转型，深入理解业务需求。主动学习业务知识，用业务语言而非法律语言沟通，站在业务角度思考问题，提供可操作的解决方案，是法律顾问专业能力的重要体现。
